El Confidencial

ESPAÑA · EL CONFIDENCIAL

MIÉRCOLES, 11 DE NOVIEMBRE DE 2026 · 08:38 H

Piquete informativo: qué es, qué permite la ley y cuándo se convierte en coacción

La legislación española reconoce el derecho de los trabajadores a informar y convencer pacíficamente durante una huelga, pero prohíbe las amenazas, la intimidación y los obstáculos para impedir que otros empleados acudan a sus puestos

SILVIA LÓPEZ · **ESPAÑA**



Piquetes informativos en mercavalencia (EFE Kai Försterling)

Los piquetes informativos son grupos de trabajadores que, durante una huelga, explican los motivos de la protesta e intentan convencer a otras personas para que se sumen al paro. Su actividad está amparada por la legislación española, aunque existen límites que no pueden sobrepasarse. La diferencia entre informar y coaccionar resulta fundamental, especialmente cuando otros empleados deciden ejercer su derecho a trabajar.

El artículo 28.2 de la Constitución española reconoce el derecho fundamental a la huelga, mientras que el artículo 6.6 del Real Decreto-ley 17/1977 regula su difusión. Esta normativa establece que los trabajadores pueden hacer publicidad de la huelga de forma pacífica y recaudar fondos sin ejercer coacciones. Por tanto, los piquetes informativos son legales siempre que sus actuaciones respeten la libertad y los derechos de los demás trabajadores.

Entre las actividades permitidas se encuentran repartir folletos, mostrar pancartas, utilizar megafonía y explicar las reivindicaciones de la convocatoria. También pueden concentrarse pacíficamente en las inmediaciones de los centros de trabajo e intentar convencer a otros empleados para que secunden el paro. El Tribunal Constitucional ha reconocido que las labores de información, propaganda y persuasión forman parte del ejercicio legítimo del derecho de huelga.

Sin embargo, la situación cambia cuando los integrantes de un piquete recurren a amenazas, intimidaciones o actos de fuerza para obligar a alguien a dejar de trabajar. La legislación protege también a quienes deciden no participar en la huelga. Impedir violentamente el acceso a un establecimiento, bloquear físicamente el paso o causar daños materiales no queda amparado por el derecho de huelga, aunque estas actuaciones se produzcan durante una protesta laboral.



El artículo 172 del Código Penal contempla penas de prisión de seis meses a tres años o multas de 12 a 24 meses para determinadas conductas constitutivas de coacción. La sanción depende de la gravedad de los hechos y de los medios utilizados. Aunque en 2021 se derogó el antiguo artículo 315.3, que castigaba específicamente ciertas coacciones para imponer una huelga, estas conductas pueden seguir siendo delictivas cuando cumplen los requisitos de otros preceptos penales.

La diferencia fundamental está en que un piquete puede informar, expresar reivindicaciones e intentar persuadir, pero no imponer la participación en una huelga mediante la fuerza o la intimidación. El Tribunal Constitucional ha reiterado que el derecho a difundir una protesta no justifica las coacciones ni los actos vandálicos. En definitiva, la ley protege tanto a quienes ejercen su derecho a la huelga como a quienes deciden continuar trabajando, y exige respetar ambas decisiones.

- Los piquetes cortan una veintena de carreteras de Cataluña, como la AP-7, la A-2 y la B-10 EFE

- Cargas policiales en la Empresa de Transportes de Málaga en una noche de piquetes por la huelga EFE
- Bloqueado el acceso principal de camiones al Puerto de Tarragona por la huelga EFE

Fuente: https://www.elconfidencial.com/espana/2026-11-11/piquete-informativo-que-es-que-permite-la-ley_4462682/
Recorte generado el 11/11/2026, 14:07:23 · sin publicidad ni recomendaciones.